

1501390-13.2021.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VITOR SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa JOSE VITOR SANTOS SILVA, qualificado(a)(s) às fls. 28, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 60/62.

Defesa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1501390-13.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501390-13.2021.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VITOR SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa JOSE VITOR SANTOS SILVA, qualificado(a)(s) às fls. 28, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 60/62.

Defesa Prévia às fls. 77/81.

Recebimento da denúncia às fls. 91/93.

Audiência de Instrução às fls. 127/128.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais da defesa às fls. 122/126-131.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a JOSE VITOR SANTOS SILVA, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 22h40, na Rua Principal, nº 682, Mato Dentro, nesta cidade e comarca de Ubatuba, tinha em depósito e guardava, para fornecimento e consumo de terceiros, 170 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto de 1974,23 gramas; 197 pedras de crack, com peso bruto de 6516 gramas; 11 porções de skunk, com peso bruto de 126,84; uma porção de Cannabis sativa L, com peso bruto de 1000 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de diversos petrechos para embalagem e porcionamento das substâncias, como 22.000 eppendorfs vazios, balanças de precisão, peneira, papel filme, faca e adesivos.

Segundo apurado e relatado em denúncia, a polícia recebeu alerta anônimo delatando a localidade em que havia uma obra que servia de depósito para entorpecentes e onde era feito o preparo das drogas para distribuição. Os militares diligenciaram no local e visualizaram o réu saindo da obra e indo em direção à casa dele, que possuía ligação direta com a referida obra. Realizada a abordagem, na residência do denunciado foi encontrada uma muda de Cannabis sativa L e, na obra, foram localizadas 170 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto de 1974,23 gramas; 197 pedras de crack, com peso bruto de 6.516 gramas; 11 porções de skunk, com peso bruto de 126,84; uma porção de Cannabis sativa L, com peso bruto de 1000 gramas, além de diversos petrechos para embalagem e porcionamento das substâncias, como 22.000 eppendorfs vazios, balanças de precisão, peneira, papel filme, faca e adesivos.

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 02/05 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 11 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 10 pelo Auto de Exibição e Apreensão, e às fls. 87/89 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, o policial Leandro declarou, em síntese, que receberam denúncia anônima de drogas no bairro bela vista; o local era de difícil acesso, era uma mata; ficou observando a movimentação e avistou o acusado ingressando no local onde estava o entorpecente. O réu foi abordado. O réu assumiu que um pé de maconha encontrado no quintal da casa era dele; a casa do réu era bem próxima do local onde as drogas foram encontradas; o local era uma casa em construção. O réu lhe disse que tinha a missão de vigiar o local. Na parte da cozinha da construção foram encontrados os eppendorfs e no banheiro encontraram maconha, crack e skank, eram pedras brutas e apetrechos, balança, adesivo, peneira, etc.

No mesmo sentido, o policial Edson declarou, em síntese, que estavam em patrulhamento pelo local; denúncias anônimas apontavam uma construção que estaria armazenando entorpecentes. Foram pela mata e lá permaneceram por cerca de 15 min, quando o réu foi visualizado no local; o réu saiu de sua casa e foi até o imóvel indicado na denúncia. Foi realizada a abordagem e no local foi localizado um saco preto com os emperdooffs. No banheiro localizamos os entorpecentes e apetrechos. O réu teria dito que estaria incumbido de realizar a vigilância no local.

Em juízo, o(a) acusado(a) JOSE VITOR SANTOS SILVA, por sua vez, negou os fatos. Disse que foi preso dentro de sua residência. Declarou que não conhece os policiais. Afirma que estava com um amigo dentro de sua casa quando a polícia chegou. O pé de maconha era realmente de sua propriedade. Disse, por fim, que estava fumando entorpecentes quando os policiais chegaram.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a)(s) acusado(a)(s), do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante do réu. A versão do acusado não encontra eco no processo. A figura de um terceiro, amigo do acusado, somente aparece em sede de interrogatório judicial. Na fase policial, o acusado nada disse acerca desse terceiro e a defesa técnica foi silente sobre a existência dele na fase da defesa prévia.

Outrossim, o horário da ocorrência também se revela peculiar, porque a abordagem ocorreu por volta das 22:40 horas, quando os policiais, no interior da mata, visualizaram o comportamento do acusado que, morador vizinho da construção, adentrava no palco onde foram encontradas vultosas quantidades de entorpecentes. Os policiais não conheciam o acusado e este nenhuma suspeita levantou contra eles, de modo que ganha credibilidade a versão uníssona apresentada pelos milicianos em Juízo.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A atenuante da menoridade prepondera. 4. Fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0039913-82.2013.8.26.0050; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015) (grifo nosso).

Como se não bastasse, frise-se que o próprio réu reconheceu que o pé de maconha era mesmo dele e foi plantado no terreno de sua casa.

Portanto, o acusado tinha em depósito, seja como mero vigia ou outra posição qualquer, as drogas na construção vizinha de sua casa, incorrendo no crime tal como capitulado na denúncia (tráfico de drogas).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de JOSE VITOR SANTOS SILVA é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, verifica-se foram apreendidos com o réu entorpecentes diversos e em grande quantidade, de modo que se fixa a pena-base acima do mínimo do legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito. Na segunda fase, não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Por fim, diante dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o réu é primário e estão ausentes eventuais desabonadores antecedentes, sendo que não está evidenciado que o réu se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, fazendo jus à redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/2, em razão da quantidade e periculosidade dos entorpecentes apreendidos (crack), tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" E §3º, do Código Penal.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR JOSE VITOR SANTOS SILVA pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, posto que insuficiente, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Faculta-se eventual apelo em liberdade, tendo em vista o regime aplicado e o tempo de custódia preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)s réu(ré)s. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA